

UGEL-Tocache

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Resolución Directoral N°...002109.....

Tocache: 28 OCT 2019

Visto:

Resolución Directoral N° 00895-2019, de fecha 12 de marzo del 2019, se contrata al servidor Antonio GARCIA OTIVO, como profesor en la institución educativa N° 0633, Puerto Pizana, distrito de Polvora, Provincia de Tocache, a partir del 01.03.2019 al 31.12.2019, por 23 horas pedagógicas.

El Oficio N° 115-2019-I.E.P.S N° 0633-PP registrado con ingreso N° 02405822 de fecha 26 de septiembre del 2019, presentado por el Director de la I.E. N° 0633, a través del cual remite la renuncia del servidor Antonio Garcia Otivo, como profesor en la Institución Educativa N° 0633, Puerto Pizana, distrito de Polvora, provincia de Tocache.

Memorando N° 321-2019-GRSM-DRE/DO-UE303/D, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, a través del cual autoriza dar por concluido la RD N° 00895-2019, de fecha 12 de marzo del 2019, en el que se contrata al servidor Antonio Garcia Otivo, como profesor en la Institución Educativa N° 0633, Puerto Pizana, distrito de Polvora, provincia de Tocache, a partir del 25.09.2019 por renuncia voluntaria.

Opinión Legal N° 098-2019 de fecha 11 de octubre del 2019, a través del cual recomienda en casos extremos y excepcionales, es posible aceptar la renuncia del profesor sin prever el plazo de los 30 días de anticipación y sin que haya culminado el periodo por el que fue remunerado, siempre que se indique en la resolución de termino del vínculo laboral, que el valor liquidado por los días no laborados serán descontados de las vacaciones generadas por los meses trabajados.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 111° del Reglamento de la ley 29944 aprobado mediante DS N° 004-2013-ED, establece requisitos al derecho de renuncia, entre ellas:

111.1. La renuncia se produce a solicitud expresa del profesor con firma legalizada ante Notario Público o autenticada por Fedatario.

111.2. La solicitud es presentada ante el jefe inmediato del profesor, con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario, previos a la fecha en que solicita su renuncia, siendo potestad del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada la exoneración del plazo.

(...)

Si bien el primer requisito exige que la renuncia tenga la firma legalizada ante notario público o autenticado por fedatario, también lo es que para cada situación su tratamiento no debe ser de forma literal, en nuestro caso en concreto al ser derivado la renuncia mediante oficio suscrito por el director de la institución, genera certeza de la voluntad de renuncia de parte del profesor, hecho que resulta suficiente para este despacho, sin embargo esto no implica soslayar este requisito para todos los casos.

Seguidamente la norma exige que la solicitud de renuncia sea con una anticipación no menor de 30 días previo a la fecha de renuncia, sin embargo deja a potestad del titular de la instancia exonerar el plazo. En nuestro caso el profesor Antonio Garcia Otivo, se retira de la institución el mismo día que renuncia, esto es, el 25 de septiembre del 2019, sin prever la exigencia de la norma citada. En este extremo la administración está en plena facultad de negar la renuncia por no cumplir con el mandato previsto por ley, lo que implicaría el inicio del procedimiento disciplinario por abandono de trabajo, sin embargo la intención de la institución no es perjudicar al profesor; mayor aun



002109

cuando la carga laboral era de 6 horas y no de 30 como ocurre en otros casos. Por tal razón se ve conveniente exonerar el plazo de renuncia por ser una potestad del titular de la entidad.

Que, el hecho de aceptar la renuncia en la misma fecha que el servidor Antonio Garcia Otivo presentó su solicitud el 25 de septiembre del 2019, automáticamente genera un pago indebido por 5 días, dado que a la fecha de renuncia, la entidad había depositado su remuneración correspondiente al mes de septiembre del 2019.

Al respecto el plazo previo a la renuncia, tiene por objeto en evitar situaciones como la descrita, dado que evita de una parte un perjuicio económico a la institución y de otra se tiene el tiempo para encontrar al reemplazante, sin afectar el desarrollo de clases. Visto el caso de esta forma, el pago indebido por los 5 días pagados y no laborados, es posible ser deducido y descontado al liquidar las vacaciones trucas, estando en toda potestad de la administración retener el monto indebidamente pagado.

De conformidad a las facultades conferidas por la ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su Reglamento;

SE RESUELVE.

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia del servidor **Antonio GARCIA OTIVO** al cargo de profesor la Institución Educativa N° 0633, Puerto Pizana, distrito de Polvora, a partir del 25 de septiembre del 2019.

Artículo 2.- EXONERAR del plazo previsto en el artículo 111° del Reglamento de la ley 29944 aprobado mediante DS N° 004-2013-ED a favor del servidor Antonio GARCIA OTIVO.

Artículo 3.- DAR POR CONCLUIDO la Resolución Directoral N° 00895-2019 de fecha 12 de marzo del 2019, a través del cual se contrata al servidor **Antonio GARCIA OTIVO**, como profesor en la institución educativa N° 0633, Puerto Pizana, distrito de Polvora. Provincia de Tocache, a partir del 25.09.2019, por renuncia voluntaria.

Artículo 4.- ORDENAR al área de Recursos Humanos, descontar al liquidar las vacaciones trucas, los 5 días indebidamente pagados a causa de la renuncia del profesor Antonio GARCIA OTIVO antes de cumplir el mes por el que fue remunerado.



Regístrese y Comuníquese,

Lic. Felix Ruben SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

FRSC/DUGEL
DCRV/JJO
KVSG/EA-I
Malu/TA